

집합건물 분쟁조정 신청서

신 청 인	성명	이창석			생년월일 (법인번호)	
	주소	경기도 오산시 가수로 33 (가수동, 늘푸른오스카빌)				

선정된 대표자, 대리인 또는 대표당사자	성명	이창석			생년월일 (법인번호)	
	주소	경기도 오산시 가수로 33 (가수동, 늘푸른오스카빌)				

피 청 인	성명	곽창근			생년월일 (법인번호)	19710101
	주소	경기도 오산시 초평로 84-6 (서동) 신동아2차 상가도 101호 이마트24(전화번호:010-7232-2118)				

분쟁대상 건 축 물 현 황	위치	경기도 오산시 초평로 84-6 신동아2차 상가동			면적	957제곱미터 ㎡
	지역	경기도 오산	지구	세교3지구	지목	아파트상가
	용도	상가	구조	철근콘크리트	공사종류	준공
	건축면적	957제곱미터㎡	연면적	957제곱미터㎡	층수	지상 3층
	건폐율	957제곱미터%	용적율	957제곱미터%		지하 1층

조정신청 내용	피신청인(101호)의 사적 전기 증설로 인해 발생한 '사설 전기안전관리비'를 상가 상인회 공용 자금으로 무단 유용한 금액의 전액 환수 및 향후 발생 비용의 피신청인 단독 부담 요구 건.
---------	---

조정을 신청하는 취지 및 이유	[조정 신청 취지] 피신청인이 상인 전체의 적법한 결의 없이 상인회 공용 통장에서 무단 지출한 전기안전관리비 총 4,136,000원(월 88,000원 × 47개월)을 상인회 통장으로 전액 반환(환수)할 것. 향후 매월 부과되는 사설 전기안전관리비 (88,000원)는 행정적 원인 제공자인 피신청인이 전액 단독 부담할 것. [신청 이유] 당 상가는 지난 23년간 총 계약전력이 75kW 미만으로 유지되어 전기안전관리자 선임 의무가 발생한 적이 없었습니다. 그러나 피신청인이 본인 영업장(101호)의 이익을 위해 단독으로 전력을 20kW 증설하면서 상가 총 전력이 81kW(피신청인이 전체의 약 25% 독식)로 치솟았고, 이에 따라 법적 선임 의무 및 비용이 발생하게 되었습니다. 그럼에도 피신청인은 과거 상가 총무로 재직하던 시절, 자신의 원인 제공으로 발생한 이 특수 비용을 상인들의 동의 절차 없이 상인회 공용 자금으로 무단 대납해 왔습니다. 이는 명백한 공금 유용이자 권한 남용이므로, 위원회의 엄정한 조정을 통해 상인들의 피 같은 공금을 보호하고 비정상적인 회계를 바로잡고자 합니다. ※ 특이사항: 피신청인(101호)의 정확한 생년월일을 알 수 없어, 온라인 시스템 접수를 위해 부득이하게 임의의 숫자(19710101)를 기재하였습니다. 송달 장소는 101호 영업장 주소와 동일합니다.
---------------------	--

피해예상금액	4,136,000원 (※ 과거 47개월간 기발생 공금 유용액 기준이며, 현재도 매월 88,000원의 공금
분쟁발생사유 및 당사자간 교섭경과	[분쟁 발생 사유] 현 임원진이 상가 회계 장부를 인계받아 정밀 감사하는 과정에서, 피신청인(전임 총무)이 본인이 전적으로 부담해야 할 전기안전관리비를 47개월간 상인들의 공용 자금으로 몰래 지출한 횡령/배임성 행위를 적발함에 따라 발생함. [당사자 간 교섭 경과] 2026년 6월 초: 임원진 회의를 거쳐 피신청인에게 객관적 장부 사실을 통보하고, 공금 무단 유용분 4,136,000원에 대한 원상복구(환수) 원칙을 서면 및 구두로 전달함. 피신청인의 태도: 피신청인은 본인의 20kW 단독 증설 사실은 외면한 채, "어차피 상가 전체가 공동으로 한전 전기를 쓰는데 왜 나 혼자 비용을 독박 써야 하느냐", "나에게 일방적으로 통보하여 불쾌하다"는 억지 논리와 감정적 호소로 본인의 책임을 완강히 부인함. 교섭 결렬: 신청인(현 총무)이 금액적 부담을 고려하여 '수개월 분납' 등 합리적인 해결책을 제시하며 추가 대화를 시도하였으나, 피신청인은 메시지 수신 확인 후 의도적으로 무응답으로 일관하고 있으며, 현재 대면 대화조차 거부하는 등 비상식적인 회피 태도로 임하고 있음. 이에 상인들 간의 자체적인 교섭과 원만한 합의는 완전히 결렬 및 불가능하다고 판단되어 귀 위원회에 중재를 요청함.

「경기도 집합건물 분쟁조정위원회 설치 및 운영 조례」 제12조제1항에 따라 위와 같이 조정을 신청합니다.

2026년 06월 08일

신청인

이창석(서명 또는 인)

경기도 집합건물 분쟁조정위원회 위원장 귀중